

YEMİN ETMEK*

‘ Dinî hayatımızda sıkça yaşadığımız hususlardan biri de ‘yemin’dir. G nl k konuřmalardan alışverişlerdeki pazarlıklara, birilerini ikna etme  abalarından bazı hususları ispatlama gayretlerine, dil alışkanlığı olarak yapılanlara varıncaya kadar sıkça a zımıza aldığımız yeminin din  açıdan de erlendirmesi nasıldır? D nen yeminle ilgili ne gibi h k mler vardır? Yapılan yeminlere riayet edildi i veya edilmedi i zaman ne gerekir? M sl man, hayatında şöyle veya b yle bir şekilde yer alan yemin hususunda hi  olmazsa asgari d zeyde bilgi sahibi olmalıdır. Burada bir M sl manın bu hususta sahip olması arzu edilen bilgiler  zetlenmeye  alışılacaktır.

Yeminin  nemi

Yeminin, M sl manın hayatında  nemli bir yeri vardır. A ız alışkanlığı ile yemin kastı olmaksızın kullanılan yemin lafızlarının dıřında bilin li olarak yemin eden M sl man, ya s yledi ine Allah’ı řahit tutmuř olmakta veya Allah’a s z vermiř bulunmaktadır. Dolayısıyla d nen ge erli bir mazeret bulunmadı ı s rece yeminine ba lı kalmak durumundadır.

Kur’an-ı Kerim’de, verilen s zlerin yerine getirilmesi hususunda sıkı talimatlar verilmektedir. Hi  ř phesiz ba lı kalınması ve yerine getirilmesi gereken s zlerin bařında bir řeyi yapma veya yapmama tarzında Allah’ı řahit g stererek yapılan yeminler gelir.   nk  bu yeminlerle kiři Allah’a s z vermiř olmaktadır.

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْآيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَضَتْ عُزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ آيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

“Antlaşma yaptığınız zaman, Allah’a karřı verdi iniz s z  yerine getirin. Allah’ı kendinize kefil kılarak pekiřtirdikten sonra yeminleri bozmayın. ř phe-siz Allah, yaptıklarınızı bilir. Bir topluluk di er bir topluluktan daha (g  l  ve)  oktur diye yeminlerinizi aranızda bir hile ve fesat sebebi yaparak, ipli ini iyice e irip b kt kten sonra (tekrar)   z p bozan kadın gibi olmayın. Allah

meşru yeminiyetine bağlı kalmalarının gereği ve önemiyeti nususunda onemi mesajlar içermektedir.

Müslüman gereksiz yere yemin etmemeli, fakat yemin ettiğinde de- bi yemin meşru bir yemin ise -mutlaka ona bağlı kalmalı ve yeminini bozmama lıdır. Çünkü yemin, yukarıda da belirttiğimiz gibi Allah'ı şahit tutmak anlamı na gelir.

Yemin bazen bir ihtiyaç hâline gelebilir. Yargılama hukukunda bir ispa vasıtası veya tezkiye unsuru olarak yemine başvurulması bunun örneklerin dendir. Kur'an-ı Kerim'de vasiyet edecek kişinin şahit tutarken şahitlerin nası yemin edeceklerini açıkça zikretmesi de ihtiyaca binaen yemine başvurulabile ceğini göstermektedir (Mâide, 5/106-108).

Dili Yemine Alıştırmama Özeni

En güzeli dilimizi yemine alıştırmamaktır. Dilini yemine alıştıran bir kişi yaptığı yeminleri unutarak veya başka sebeplerle bozabilir ve böylece dîneti sorumlu konuma düşer. Böyle bir duruma düşmemek için dilimizi yemine alıştırmamalıyız.

Yalan yere olmadıkça ve gerçeğin gizlenmesine yahut bir haksızlığa ve yanlışla aracı kılınmadıkça her ne kadar yemin etmek dînen meşru kılınmış işi de mümkün mertebe yeminden uzak durmak gerekmektedir.

Yeminin Mahiyeti ve Meşruiyeti

Yemin, sözlükte kuvvet ve sağlamlık anlamına gelmektedir. Bundan dolayı sağ ele yemin denmektedir. Terim olarak ise, bir işi yapıp yapmamak veya bi şeyin doğruluğu veya yanlışlığı hususunda sözü güçlendirmek için Allah'ın adını özel bir biçimde anmaktır. Meselâ 'Vallahi falan işi yaptım veya yapmadım yahut yapmayacağım veya yapacağım' demek bir yemindir.

Yemin, dilde kullanılan en önemli tekit ve pekiştirme unsurlarındandır. Bunun içindir ki insanlara hitap eden ve insanlar için indirilmiş bulunan Kur'an-ı Kerim'de de yemin etkin bir şekilde yer almıştır. Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamberin Sünneti yeminin meşrû olduğunu göstermektedir. Kur'an-Kerim'de Cenab-ı Hak yarattığı bazı önemli şeylere yemin etmiştir. Söz gelim Kur'an'da kaleme ve yazıya yemin edilmiştir ki⁴⁶¹ bu İslâm'ın ilme verdiği önemi ortaya koymaktadır. Bazı sûreler yeminle başlamaktadır. Bakara sûresinin 225. ve Mâide sûresinin 89. ayetinde Yüce Allah'ın, yemin etme amacıyla değil de yalnızca dil alışkanlığıyla söylenen **yemin-i lağv** (boş yemin)lerder dolayı kullarını sorumlu tutmayacağı, sorumluluk getiren yeminin bir işi yapıp

⁴⁶¹ Kalem, 68/1.



yapmama hususunda Allah'ın adını anarak söz verme anlamındaki **yemin-i mün'akide** (söz yemini) olduğu ifade edilmekte, bu tür yeminlere riayet edilmesi emredilmekte ve yeminini bozanların keffaret ödemesi gerektiği açıklanmaktadır.

Resûlullah (s.a.s.), ihtiyaç hissettiğinde bizzat kendileri de yemin etmişlerdir. Onun yemin ederken en çok kullandığı tabirlerden birisi: 'Canım (veya Muhammed'in canı) elinde olana yemin ederim ki...' diye başlayan yemin kalıbıdır.⁴⁶²

Yukarıda da belirttiğimiz gibi yemin eden kişi, yemin ettiği şeye Allah'ı şahit tutmuş olmaktadır. Meselâ, dil alışkanlığıyla söylenen boş ve lağv cinsinden olmaksızın bir şeyi yapmaya yahut da yapmamaya yemin eden kişi, âdeta Yüce Allah'la o hususta bir akit yapmış gibidir. Bunun için yemin, samimi mü'minler açısından çok büyük bir taahhüt ifade etmektedir. İşte bundan dolayı bile bile yalan yere yemin etmek en büyük günahlardan sayılmıştır.

Kur'an-ı Kerim'deki “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ” *“Ey iman edenler! Akitlerinizi yerine getiriniz...”* (Mâide, 5/1) meâlindeki ayet, mü'minlerin akitlerine riayet etmeleri hususunda kesin bir talimat vermektedir. Şüphesiz yeminler de yerine getirilmesi gereken bu akitlere dâhildir.⁴⁶³

Yemin ya: 'Vallahi, Billâhi, Tallahi' denilmekle Allah'ın zatına veya Allah'a yemin edilmesi âdet haline gelen 'Rahman ve Rahim' gibi mübarek isimlerinden birine veya 'Allah'ın izzeti ve kudreti' gibi sıfatlarından birine and içmekle olur.

Allah'tan ve O'nun sıfatlarından başka şeylere, Meselâ peygamberlere, yaratıklardan birinin başına ve hayatına yemin edilmez. 'Kasem ederim', 'Yemin ederim', 'Şehadet ederim', 'Allah ile ahd olsun', 'Üzerime yemin olsun', 'Üzerime ahd olsun' sözleri de birer yemin sayılır.⁴⁶⁴

Allah'ın isim ve sıfatları söylenmeden yemin amacıyla kullanılan birtakım ifadelerin yemin sayılabilmesi için toplumun örfü ölçü alınmaktadır. Bu bakımdan toplumumuzda kullanılan 'Kur'an çarpsın, Kâbe hakkı için, ekmek çarpsın' gibi sözlerin de yemin olarak değerlendirilmesi ve bu şekilde yapılan yeminler bozulduğu takdirde keffaret ödenmesi gerekir. Aynı şekilde İslâm terbiye ve ahlâkına son derece aykırı olmakla birlikte 'Şöyle yaparsam kâfir olayım' yahut 'Yahudi, Hristiyan olayım', yahut 'Allah'ın kulu, Peygamberim ümmeti olmayayım', yahut 'Kıblesi başka tarafa olanlardan olayım' yahut 'Allah ruhumu imansız alsın' yahut 'Peygamberin ümmetinden olmayayım' gibi sözleri yemin maksadı ile söyleyen kişi bu sözlerle yemin etmiş olur. Bu

Yemin, Allah'ın ismi ve şüphelerinden birine ant içmekle yapıldığı için bir şeyi yapmamak için vallahi, billahi ve benzeri bir sözle yemin eden bir kimse nin yaptığı yemine uyması gerekir. Ancak açıklanacağı üzere, yeminine uyduğu takdirde, bir vazife veya bir iyiliğin yapılmaması gibi bir şey söz konusu ise yemin bozulur, sonra da keffareti ödenir.

Yeminin şakası olmaz. Yeminin ciddisi de şakası da geçerli olur. Bu bakımdan şaka ile de olsa yemin etmemelidir. Yeminlerin hükmü, örfte kullanılan sözlere göredir. Yemin edenin maksat ve niyetine göre değişir.

Yapılan yeminin geçerli sayılması için yemin eden kişinin akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olması şarttır. Delinin ve çocuğun yemini sahih olmaz.

Yemin Allah adına yapılır. Hz. Peygamber (s.a.s.);

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَخْلِفُوا بِأَبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِقًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَضْمَتْ

“Yüce Allah, babalarınız üzerine yemin etmenizi yasaklamıştır. Öyleyse kim yemin edecekse Allah’a yemin etsin ya da sussun”⁴⁶⁶ buyurmuştur. Bu bakımdan Allah’tan başkasına yemin edilmemelidir. Bu hadiste Allah’tan başkası adına yemin edilmesi yasaklanmıştır. Bu anlamda pek çok hadisi şerif bulunmaktadır.

Yemin’in Çeşitleri

Yemin, üç çeşittir. Bunlar boş yemin (yemin-i lağv), yalan yemin (yemin-ğamus) ve söz yemini (yemin-i mün’akide)’dir.

Boş Yemin (Yemin-i lağv)

Boş yemin (Yemin-i Lağv), dil alışkanlığıyla yemin amacı olmaksızın günlük konuşmalarda kişinin ağzından çıkan yemin ile yanlışlıkla yahut doğru olduğu zannedilerek yapılan fakat gerçeği yansıtmayan yemindir. Bu çeşit yeminden dolayı keffaret gerekmez. Bundan dolayı Allah’ın affetmesi ve bağışlaması umulur. Zaten lağv, itibara alınmayacak sözdür. Dolayısı ile lağv (boşuna) yeminde yemin akdi veya kastı bulunmamaktadır. Burada herhangi bir yalan kastı ve amacı olmadığı için kişi yemin etmiş sayılmamaktadır. Meselâ bir kimse, borcunu ödemediği hâlde ödediğini zannederek yemin etse; böyle bir yemin, boş yemin (yemin-i lağv) olur.

Yalan kastı olmaksızın ve doğru zannedilerek yapılan fakat gerçek olmadığı anlaşılan bu tür boşuna yeminlerden dolayı Yüce Allah’ın ahiret hayatında kişiyi sorumlu tutmayacağı ayetlerden anlaşılmaktadır.⁴⁶⁷

⁴⁶⁵ bk. Heyet, İlmihal, II, 26, İSAM,

⁴⁶⁶ Buhârî, Eyman 4, VII, 221; Müslim, Eyman, I, II, 1266.

⁴⁶⁷ Mâide, 5/89.

Bu yemine ‘lağv’ denilmesinin sebebi, dînen ona itibar edilmemesinden ve herhangi bir sonuç yüklenmemesindendir. Çünkü lağv, faydasız şey demektir. Bir kimse, faydasız bir şey söylese ‘lağv (boşuna) konuştu’ denir. İşte yanlışlıkla yapılan veya dil alışkanlığı ile yemin amacı taşımaksızın söylenen yeminler bu türdendir. Dînen bu tür yeminlerin yapılması da doğru bulunmamaktadır.

Yalan Yemin (Yemin-i Gâmus)

Yalan yemin (Yemin-i Gâmus), kasten yalan yere yapılan yemindir. Mesele borcunu ödemediğini bildiği hâlde, bir kişinin borcunu ödediğine dair yaptığı yemin bu kabildendir. Yalan yeminler, büyük günahlardandır. Yüce Allah’ın kişiyi sorumlu tutacağı asıl yemin, işte bile bile yalan yere yapılan bu tür yeminlerdir. Bu tür yeminlerin vebalini keffaret de temizleyemeyeceği için bunların keffareti yoktur. Diğer bir deyişle, bunun günahından keffaret ile de kurtulmak mümkün değildir.

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا

يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Şüphesiz, Allah’a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir karşılığa değiştirenler var ya, işte onların ahirette bir payı yoktur. Allah, kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temizlemeyecektir. Onlar için elem dolu bir azap vardır” (Âl-i İmrân, 3/77) anlamındaki ayet, böyle bir yeminin ne kadar büyük günah olduğu hususunda önemli mesajlar vermektedir.

Hz. Peygamber (s.a.s.), yalan yere başkasının malını almak için yemin etmenin Allah’a ortak koşmak, adam öldürmek, anaya babaya isyan etmek gibi büyük günahlardan olduğunu bildirmiştir.⁴⁶⁸

Yalan yere yemin eden kişinin işlediği bu büyük günah sebebiyle tevbe etmesi, Allah’tan af dilemesi ve istiğfarda bulunması gerekir. Çünkü yalan yemin Allah’a karşı büyük bir saygısızlıktır. Böyle büyük bir günahın keffaretle silinmesi mümkün değildir. Bundan dolayı tevbe edip mağfiret dilemek ve bu yüzden bir kimsenin hakkı zayı olmuşsa, onu mümkün mertebe telafi edip hakkı zayı olan kişi ile helâlleşmek gerekir.

Yalan Yere Yemin Büyük Günahlardandır

Kur’an-ı Kerim’de yalan yere yeminin, Allah’ın gazabına uğramış olanların niteliklerinden sayılması ve özellikle kâfirlerin ve münafıkların yalan yere yaptıkları yeminlere örnekler verilerek yaptıkları bu hareketin çirkinliğinin ortaya konması, bunun ne derece büyük bir vebal olduğunu göstermektedir.

عَذَابٌ مُّهِينٌ

“Allah’ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu dost edinenleri görme-
misin? Onlar ne sizdendirler, ne de onlardan. Onlar bile bile yalan yere yemin
ederler. Allah, onlara çetin bir azap hazırlamıştır. Gerçekten onların yaptıkları
şey ne kötüdür! Onlar yeminlerini kalkan yapıp (insanları) Allah’ın dininden
alıkoydular. Bunun için onlara alçaltıcı bir azap vardır.” (Mücadele, 58/14-16)

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ

“Allah’ın onları hep birden dirilteceği, onların da (kendilerini kurtaracak,
bir iş üzerinde olduklarını sanarak size yemin ettikleri gibi Allah’a da yemin
edecekleri günü düşün! İyi bilin ki, onlar şüphesiz, yalancılardır.” (Mücadele, 58/18)

وَلَا تُطِغْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ فَمَا كَانَ مَشَاءَ بِنَبِيِّمٍ مِّنَّا لَلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَتَيْنَاهُ عَثْلًا بَعْدَ ذَلِكَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَدْرِي مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

“Yemin edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz
taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadanmış, kaba saba; bütün
bunlardan sonra bir de soysuz olan hiç kimseye mal ve oğulları vardır diye,
sakın boyun eğme.” (Kalem, 68/ 10-14)

Yalan yere yemin, hakikatin gizlenmesine ve gerçeğin ters yüz edilmesine,
dinî değerleri alet etmek anlamına gelir. Bunu yapan kişi, Allah’ı yeminine
şahid göstererek insanları kandırmaya çalışmakta ve böylece Allah’ın adını
istismar etmektedir. Bu nedenle Hz. Peygamber, büyük günahlardan birinin de
yalan yemin olduğunu ifade buyurmuştur.⁴⁶⁹

وَلَا تَتَّبِعُوا آيْمَانَكُمْ دَخَلَا بَيْنَكُمْ فَتَرَلْ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا الشَّوْءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ

عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Yeminlerinizi aranızda hile ve fesat sebebi yapmayın. Sonra sağlamca
bastıktan sonra ayak(larınız) kayar da Allah yolundan sapmanız sebebiyle kötü
azabı tadarsınız. Ahirette de sizin için büyük bir azap vardır” (Nahl, 16/94) meâ-
lindeki ayet-i kerime, yalan yeminin cezasına işaret etmektedir.

Başkalarını kandırmak için yalan yere yemin etme vasfı şeytan işidir.

وَقَاتِلْهُمْ إِنِّي لَكُمُ مِنَ النَّاصِحِينَ “(Şeytan) ‘Gerçekten ben size öğüt verenlerden-
nim’ diye yemin de etti.” (A`raf, 7/21)

Yalan yere yemin öyle büyük bir günahdır ki, onun günahından keffaretle
kurtulmak da mümkün değildir. Böyle bir günah işleyen kişinin, bir daha böyle

⁴⁶⁹ Buhârî, Edeb, 6, VII, 71.



bir günah işlememeye söz vererek yalanına şahit gösterdiği Allah'a tevbe edip af dilemekten başka çaresi yoktur. Bununla birlikte bu yolla başkalarının hakkı gasp edilmişse, bu hakkın sahibine ödenmesi gerekir. Bu bağlamda özellikle birtakım dünya menfaatleri için yalan yere yemin ederek insanları kandırmaya çalışmak İslâm ahlâkında şiddetle yasaklanmıştır. Peygamber Efendimiz,

“الْحَلْفُ مُنْفَقَةٌ لِلْسِّلْعَةِ مَحَقَّةٌ لِلْبَرَكَةِ” (Ticarette yalan) yemin, (tüccarın zannınca)

mala rağbeti artırır. (Hâlbuki gerçekte) kazancı giderir”⁴⁷⁰ buyurmuştur.

Yeminin bazı şeylere siper yapılması, Kur'an-ı Kerim'de yerilmektedir. Meselâ kötü bir malı satabilmek için yemini kalkan yapmak asla tasvip edilemez. Hatta doğru bile olsa, alışveriş yaparken yemin etmemelidir!

Söz Yemini (Yemin-i Mün'akide)

Söz yemini (Yemin-i Mün'akide), mümkün bulunan ve geleceğe ait olan bir şey hakkında yapılan yemindir. ‘Vallahi ben yarın borcumu vereceğim, vallahi ben falan kimse ile konuşmayacağım’ denilmesi gibi. Bu yemin yapılacak veya yapılmayacak bir işe Allah'ı şahit tutmak anlamına geldiği için âdeta yemin edilen hususta Allah'a söz verilmiş olmaktadır. Bunun için bu yemine, daha anlaşılır bir ifade olmak üzere söz yemini demeyi seçtik.

Söz yemininde aslanan yemine bağlı kalmaktır. Böyle bir yemine riayet edildiği takdirde keffaret gerekmez. Fakat yemin bozulursa, keffaret gerekir. Meselâ ‘Allah'a yemin olsun artık sigara içmeyeceğim’ şeklinde yemin eden bir kişi sigara içerse, yeminini bozmuş olur. Böyle bir kişi yemini bozduğu için hem günaha girer, hem de bundan dolayı yemin keffareti ödemekle yükümlü hâle gelir. Bu tür yeminlere riayet edilmemesinden dolayı keffaret gerekir. Ancak söz yeminine riayet edildiği takdirde, birtakım hakların zayi olması, bazı haksızlıklara sebep olunması, genel bir zararın ortaya çıkacak olması veya dinî yahut dünyevî birtakım görev ve sorumlulukların yerine getirilememesi söz konusu olacaksa, bu yemin bozulur ve yemin keffareti ödenir. Ayrıca, Cenab-ı Hak'tan af dlenir.

Söz yemininde, farz olan bir ibadeti terk etmemek, bir haramı işlemek gibi dinî vecibeleri yerine getirme veya haramlardan sakınma türünden işler için yapılan yeminlere bağlı kalınması ve yeminin bozulmaması gerekir. Bu tür yeminlerin bozulması hem keffaret gerektirir, hem de günaha sebep olur. Tevbe ve istiğfar etmesi gerekir. Ayrıca yemin keffareti öder.

Bazı yeminlerin ise dinen bozulması gerekir. Söz gelimi namaz kılmamak, içki içmek, adam öldürmek gibi Allah'ın haram kıldığı bir şeyi yapmaya yemin eden kişinin bu yeminini bozması gerekir. Bu, dinî bir zorunluluktur. Böyle bir kişinin yeminini bozması, sonra da yemininin keffaretini vermesi ve böyle bir

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَكْفُرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ

“...Kim bir iş için yemin eder de sonra ondan başkasını yapmakta hayır görürse, daha hayırlı gördüğü ne ise onu yapsın ve ettiği yemin için de keffâre ödesin.”⁴⁷²

وَاللَّهُ، لِأَن يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ أَثِمَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي فَرَضَ اللَّهُ

“Allah’a yemin olsun ki, bir kişinin ailesine eziyet verecek yemininde ısrar etmesi, yeminini bozup da Allah’ın farz kıldığı keffâreti vermesinden Allah katında daha büyük günahdır”⁴⁷³ buyurmuştur.

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ

بِالْغُفْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ

“İyilik etmemek, takvaya sarılmamak, insanlar arasını ıslah etmemek yolumdaki yeminlerinize Allah’ı siper yapmayın. Allah hakkıyla iştirakdir, hakkıyla bilendir. Allah sizi, kasıtsız yeminlerinizden dolayı sorumlu tutmaz, fakat sizi kalplerinizin kazandığı (bile bile yaptığınız) yeminlerden sorumlu tutar Allah çok bağışlayandır, halîmdir. (Hemen cezalandırmaz, mühlet verir.)”

(Bakara, 2/224–225) anlamındaki ayetlerde yeminler bahane edilerek iyilik etme fenalıktan korunma, dargınlıkları barıştırma gibi hayırlı işlerde Allah’ı ortada bir engel gibi tutmaya çalışmanın yanlışlığına işaret edilmektedir.

Demek ki güzel ve hayırlı işleri yapmayacağına yemin edip de Allah’ı bunlara engel göstermeye kalkışmak yanlıştır. Burada iki türlü çirkinlik vardır. Biri, birtakım hayırlı ve iyi işleri yapmaktan uzak kalmak, diğeri ise hayırdan uzak kalmaya bahane olarak yeminini göstermektir. Böyle bir yemine Allah’ın rızası olmadığı hâlde, güya Allah’a verdiği sözü yerine getirme adına iyilik ve hayırdan uzak kalmak ve güya iyilik ve hayır yapmak istiyor da yemini olduğu için yapamıyor imajı vermek... Bu ayetlerde bu tür çirkinliklere kapı açacak anlayışlar reddedilmektedir.

Yemin Keffareti

Kişinin gelecekte bir şeyi yapacağına veya yapmayacağına dair ettiği yeminin (mün’akide yemin) bozulması hâlinde keffâret gerekir.

⁴⁷¹ Buhârî, Sulh 10, III, 170; Müslim, Mûsâkât, 19, no:1557, II, 1192.

⁴⁷² Buhârî, Ahkâm 5, 6, VIII, 106; Eymân 1, VII, 216; Müslim, Eymân, 19, II, 1274.

⁴⁷³ Müslim, Eymân, 26, no: 1655, II, 1276.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ
مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ
إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Allah, boş bulunarak ettiğiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz. Ama bile bile yaptığınız yeminlerle sizi sorumlu tutar. Bu durumda yeminin keffareti ailenize yedirdiğinizin orta hâllisinden on yoksulu doyurmak yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Kim (bu imkânı) bulamazsa onun keffareti üç gün oruç tutmaktır. İşte yemin ettiğiniz vakit yeminlerinizin keffâreti budur. Yeminlerinizi koruyun. Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor ki şükredesiniz” (Mâide, 5/89) anlamındaki ayet, bu keffâretin nasıl yerine getirileceğini açıklamaktadır.

Normalde keffaret, yemin bozulduktan sonra ödenir. Söz gelimi ‘Allah’a yemin olsun, şu işi yapacağım veya yapmayacağım’ şeklinde yemin ettikten sonra herhangi bir sebeple bu yeminini tutamayan ve bozan kimsenin yemin keffâreti ödemesi gerekir.

Günümüzde yeminin keffâreti, on fakiri sabah akşam günde iki öğün doyurmak yahut bir fıtır sadakası miktarından az olmamak üzere, yiyecek bedelini kendilerine vermek veya on fakiri giydirmektir. Bunlardan birini yapmaya gücü yetmeyenler ise, yemin keffâreti olarak, ard arda üç gün oruç tutarlar.

Bir şeyi yapmamak için yemin eden bir kimsenin yemine uyması gerekir. Ancak yemine uyulduğu takdirde, bir vazife veya bir iyiliğin yapılmaması gibi bir şey söz konusu ise yemin bozulur, sonra da keffâret verilir. Fakat dînen yapılması sakıncalı olan bir şeyi yapmamak için yapılan yemine uymak gerekir. Böyle bir yemini bozan kimsenin de yemin keffâreti ödemesi ve Cenab-ı Hak’tan af dilemesi gerekir. Haram işlemek, ibadet yapmamak gibi dînen yasaklanmış şeyleri işlemek için yemin eden kişi hemen yeminini bozmalı ve yemin keffâreti vermelidir.

Keffâretler, bir yönüyle dünyevî açıdan bir cezadır. Uhrevî açıdan da yemini bozmaktan dolayı Ahirette karşılaşılabilecek cezadan kurtuluş için bir ibadettir.

